

국립종자원 품종심사보고서 국외 공여 지침

제정 2026.7.20. 국립종자원예규 제204호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 국립종자원(이하 "종자원"이라 한다)이 수행한 품종의 구별성·균일성·안정성 심사 결과와 관련 자료를 국외 기관에 공여하는 경우 그 대상, 범위, 절차, 비용, 관리 사항 및 서식을 정함으로써 품종 심사 국제협력을 체계적으로 수행하는 것을 목적으로 한다.

제2조(관련 근거) 이 지침은 다음 각 호를 근거로 한다.

1. 국제식물신품종보호협약(UPOV 협약)
2. 「종자산업법」 제8조(국제협력 및 대외시장 진출 촉진)
3. 종자원이 체결한 양해각서(MOU), 행정협정 또는 이에 준하는 국제 협력 문서
4. 식물신품종보호연맹(이하 "UPOV"라 한다) TGP/5에 따른 재배시험 협력 및 보고서 교환

제3조(담당부서) 이 지침의 운영 및 관리는 품종보호과에서 총괄하며, 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 국외 기관의 품종심사보고서 공여 요청 접수
2. 공여 대상, 범위, 비용, 보안 및 협정 적합성 검토
3. 회신서, 비용 청구서 및 품종심사보고서의 작성·검토·송부
4. 품종심사보고서의 종자관리통합시스템 등록·보관 및 실적 관리

제2장 국외 공여 기준 및 절차

제4조(공여 대상) 품종심사보고서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 공여할 수 있다.

1. UPOV 회원국 및 외국의 품종보호 심사 관련 정부기관
2. 종자원과 양해각서(MOU) 또는 행정협정을 체결한 외국 정부기관 또는 공공기관
3. 그밖에 종자원장이 국제협력상 필요하다고 인정하는 외국 기관

제5조(공여 범위) ① 공여 가능한 품종심사보고서는 별지 제1호서식의 기술 심사보고서 및 별지 제2호서식의 품종기술서이며, 필요시 재배시험 결과 요약 자료로 한다.

② 다음 각 호의 자료는 UPOV 회원국이 준수해야 할 공통 기준인 UPOV TGP/5의 Section 1 제4조에 따라 원칙적으로 공여 자료에서 제외 하되, 수령기관과 출원인의 명시적인 서면 동의가 있는 경우에는 예외로 할 수 있다.

1. 시험에 사용된 식물체 또는 증식 재료
2. DNA, 분자표지 등 분자생물학적 정보

제6조(국외 연락 창구) ① 종자원은 산림 또는 수산 품종에 대하여 국외 기관이 품종심사보고서의 공여를 요청하는 경우, 해당 품종의 심사기관 (국립산림품종관리센터 또는 수산식물품종관리센터)과의 협조를 통하여 공여 업무를 총괄하는 국외 연락 창구의 역할을 수행할 수 있다.

② 제1항에 따른 국외 연락 창구 역할 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 공여 요청 접수 및 해당 심사기관에의 전달
2. 해당 심사기관과의 협의를 통한 품종심사보고서 공여 가능 여부 및 조건 확인
3. 수수료 산정·청구서 발송·납부 확인 등 비용 관련 업무 대행
4. 품종심사보고서 국외 기관 전달 및 관련 문서 관리

③ 제1항에 따른 업무 수행 시, 종자원은 해당 심사기관과 사전에 업무 협조 체계를 갖추어야 한다.

④ 제1항에 따른 공여 비용 징수, 면제 기준은 제10조 및 제11조를 준용한다.

제7조(공여 절차) ① 국외 기관은 별지 제3호서식에 따른 품종심사결과 요청서 또는 이에 상당하는 공식 문서로 품종심사보고서의 공여를 요청 하여야 한다.

② 품종보호과장은 공여 대상 적격성, 공여 범위, 문서 작성 언어, 비용 면제 여부, 보안사항 및 국제협정과의 충돌 여부를 종합 검토한다.

③ 품종보호과장은 별지 제4호서식의 회신서를 작성하여 요청 기관에 송부하고, 비용 면제 대상이 아닌 경우에는 별지 제5호서식에 따른 비용 청구서를 첨부한다.

④ 품종보호과장은 요청 기관의 공여 비용 납부를 확인한 후 품종심사 보고서를 송부한다.

제8조(결재 및 보고 권한) 품종심사보고서 국외 공여는 품종보호과장 전결로 처리한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 종자원장에게 보고하여야 한다.

1. 통상 기준과 다른 범위·조건 또는 비용을 적용하는 경우
2. 외교·통상상 민감성이 있거나 분쟁 가능성이 있는 경우
3. 그 밖에 종자원장이 필요하다고 인정하는 경우

제9조(공여 문서의 작성 언어) 국외 공여 문서는 영어로 작성하되, 국제협정 또는 양해각서(MOU)에서 별도의 언어를 명시적으로 합의한 경우에는 예외로 할 수 있다.

제10조(공여 비용) ① 품종심사보고서 공여 비용은 UPOV 기준인 1품종당 350스위스프랑(CHF)으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 공여 비용을 면제할 수 있다.

1. 종자원과 양해각서(MOU) 또는 행정협정을 체결한 외국 국가 또는 기관으로서, 품종보호제도 정착지원 또는 국제협력 증진이 필요하다고

인정되는 국가 또는 기관에 공여하는 경우

2. 대한민국 국가기관 또는 지방정부가 육종한 품종의 국외 출원·등록을 위하여 필요한 경우

② 제1항제1호에도 불구하고 국외 육성 또는 국외 품종보호권자의 품종에 대하여 품종심사보고서를 요청하는 경우 공여 비용을 면제하지 아니한다.

③ 국외 기관이 품종심사보고서 공여와 함께 재배시험의 실시를 요청하는 경우에는 제1항의 비용과 별도로 재배시험료를 청구한다.

④ 제3항에 따른 재배시험료는 원화 기준 1작기당 50만원으로 하되, 시험 규모, 작물 특성, 시험 기간 등 실비 소요에 따라 추가될 수 있다.

제11조(비용 징수 및 공여 시점) 비용 면제 대상이 아닌 경우에는 비용 납부가 확인된 후 품종심사보고서를 공여하는 것을 원칙으로 하며, 비용 납부 기한은 각 호와 같다.

1. 품종심사보고서 비용 납부 기한은 청구서 발급일부터 1개월 이내

2. 재배시험료가 발생하는 경우에는 시험 개시 전 납부

제12조(보안 및 비밀유지) 공여된 품종심사보고서는 요청 목적 범위에서만 사용되어야 하며, 제3자에게 재공여할 수 없다. 이를 위반한 경우 향후 공여를 제한할 수 있다.

제3장 공여 자료의 작성·등록 및 관리

제13조(품종심사보고서의 작성 및 확인) ① 품종심사보고서는 국제협력 업무 담당 팀장(이하 "담당자"라 한다)이 작성하되, 해당 품종 재배심사관과 재배시험 담당자의 협조를 받을 수 있다.

② 담당자는 품종심사보고서 작성 후 품종보호과장에게 보고하여야 하며, 품종보호과장은 공여 적정성, 공여 범위 및 보안사항을 확인한다.

- 제14조(종자관리통합시스템 등록 및 관리)** ① 품종보호과는 품종심사보고서를 공여하기 전에 종자관리통합시스템에 등록하여야 한다.
- ② 등록된 품종심사보고서는 업무 연속성 확보를 위하여 체계적으로 보관·관리하여야 한다.

제4장 보칙

- 제15조(국제협정과의 관계)** 이 지침은 종자원이 체결한 국제협정 또는 양해각서(MOU)에 우선하지 아니하며, UPOV 협약 및 관련 규정을 참고하여 운영할 수 있다.

부칙

- 제1조(시행일)** 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

- 제2조(존속기한)** 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2029년 7월 19일까지 그 효력을 가진다.

[별지 제1호서식]

REPORT ON TECHNICAL EXAMINATION

1. Reference number of reporting authority
2. Requesting authority
3. Reference number of requesting authority
4. Breeder's reference
5. Date of application in requesting State
6. Applicant (name and address)
7. Agent (name and address) (if applicable)
8. (a) Botanical name of taxon
(b) UPOV code
9. Common name of taxon
10. Variety denomination
Persons who bred, or discovered and
11. developed, the variety (name and address)
(if different from applicant)
12. Reporting authority
13. Testing station(s) and place(s)
14. Period of testing
15. Date and place of issue of document
16. Results of the Technical Examination

(a) Report on Distinctness

The variety

- is distinct []
- is not distinct []

according to the UPOV Convention

Variety(ies) from which it is not distinct

(if applicable)

(b) Report on Uniformity

The variety

- is uniform []
- is not uniform []

according to UPOV Convention

Characteristic(s) for which the variety is not uniform and explanation of the lack of uniformity (if applicable) are provided in an annex to this report.

(c) Report on Stability

The variety

- is stable []
- is not stable []

according to UPOV Convention

Characteristic(s) for which the variety is not stable and explanation of the lack of stability (if applicable) are provided in an annex to this report.

(d) A description of the variety is []
provided in annexes to this report

(if the variety is distinct, uniform and stable)

(if the variety is not distinct, a description can be provided on request.)

17. Remarks (A description of the variety is given as annex to this report.)
18. Signature

[별지 제2호서식]

VARIETY DESCRIPTION

1. Reference number of reporting authority
2. Reference number of requesting authority
3. Breeder's reference
4. Applicant (name and address)
5. (a) Botanical name of taxon

(b) UPOV code
6. Common name of taxon
7. Variety denomination
8. Date and document number of UPOV Test Guidelines
9. Date and/or document number of Reporting Authority's test guidelines
10. Reporting authority
11. Testing station(s) and place(s)
12. Period of testing
13. Date and place of issue of document
14. Group: (if characteristics of number 8 are used for grouping, they are marked with a G in that number)

[별지 제3호서식]

REQUEST FOR EXAMINATION RESULTS

1. Requesting authority _____
2. Reference number of requesting authority _____
3. Breeder's reference _____
4. Date of application _____
5. Applicant (name and address) _____
6. (a) Botanical name _____
(b) UPOV code _____
7. Common name of taxon _____
8. (a) Variety denomination _____
(b) Status of variety denomination proposed [] approved []

Person who bred, or discovered and
9. developed, the variety (name and address) (if
different from applicant) _____

We would be grateful to receive the report
10. on the examination of the above-mentioned
variety. It will be needed for an application
(a) for protection []
(b) for [...] (to be completed by the []
Authority as appropriate)
11. A copy of the technical questionnaire
completed by the breeder is attached []

According to our information, prior
12. application(s) for the same variety has (have) _____
been made in
13. Please send the official invoice to _____
14. Date _____
15. Signature _____

[별지 제4호서식]

ANSWER TO THE REQUEST FOR EXAMINATION RESULTS

1. Reference number of requesting authority _____
2. Reference number of reporting authority _____
3. Testing authority _____
4. (a) Variety denomination _____
(b) Status of the variety denomination proposed [] approved []
5. The examination of the variety mentioned on the back of this form
(a) has already been completed [] _____
(b) has been in progress since/for (date/approximate time) [] _____
will be undertaken as from (approximate date) on the basis of an application or a request already submitted [] _____
(c) will be undertaken as from (approximate date) on the basis of your request [] _____
(d) _____
6. The examination report
(a) is enclosed. []
(b) is enclosed. An official invoice will be submitted in due course [] _____
(c) is enclosed. An official invoice will be sent to [] _____
(d) will be forwarded by [] _____
7. The costs are expected to amount to _____
8. Special requirements _____
9. Remarks _____
10. Date _____
11. Signature _____

It would be appreciated if you could inform us of the outcome of the use of the above examination results.

[별지 제5호서식]

INVOICE

DUS Examination Report Provision Fee

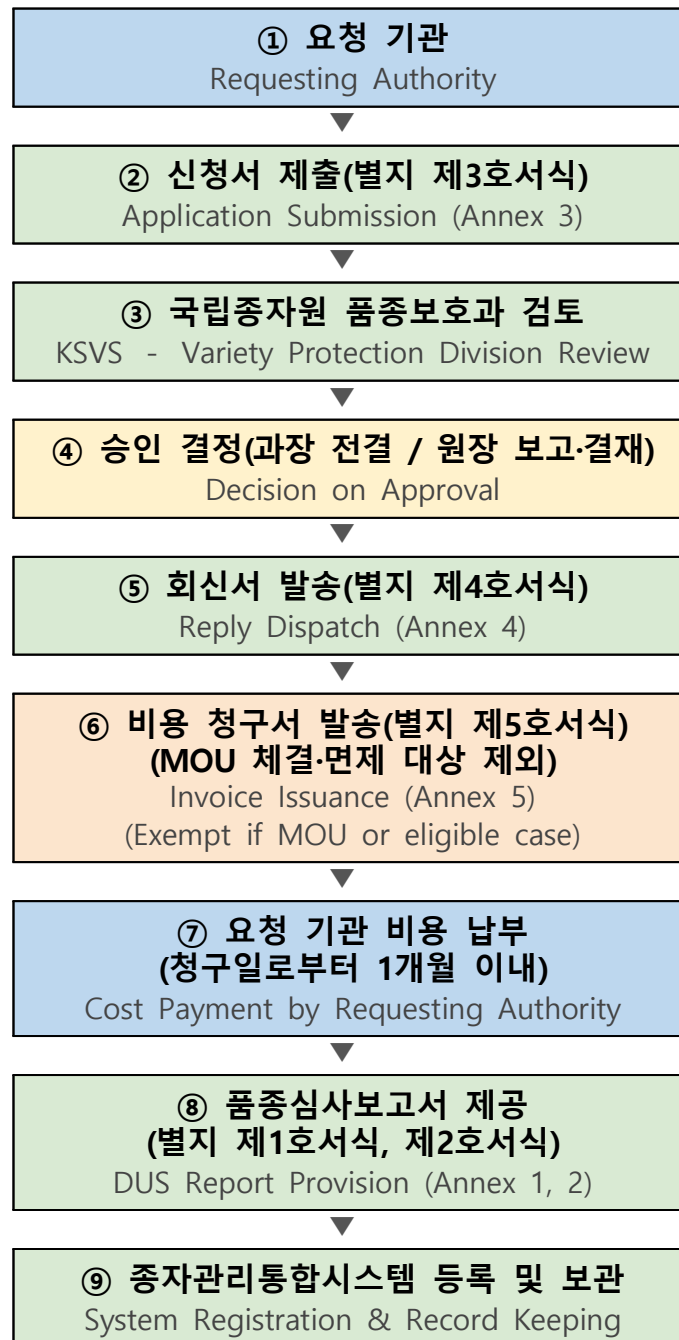
Provider	Authority	
	Business Taxpayer ID No.	
	Address	
Invoice number / Date of issue		
Consignee	Address	
	E-mail	
Customer	Address	
	E-mail	
Item / Quantity		
Unit price per variety (CHF)		
Total amount due (CHF)		
Payment due date	within 1 month of invoice date	
Bank information	Bank Name	
	Address	
	SWIFT Code	
	A/C No.	

* This invoice is issued only where fee exemption does not apply.

[별표]

Flowchart for Provision of DUS Examination Reports

(품종심사보고서 국외 공여 절차도)



* 처리 단계별 구분:

요청 국외 기관	국립종자원 처리 단계	결재·승인 단계	비용 청구 단계
----------	-------------	----------	----------